

Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento

Pelo presente instrumento particular de contrato, entre as partes abaixo qualificadas:
De um lado como:

CLIENTE: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua: Francisco Etchebarre, 322, Bairro: Cidade Nova, Uruguaiana – RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 000.610.350/0001-70 por seu representante legal, abaixo infra assinados denominado simplesmente **CLIENTE** e, de outro lado como:

FORNECEDOR: SEARA ALIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua: Vereador Abrahão João Francisco nº 3655 – Dom Bosco/ Itajaí – SC, inscrita no CNPJ nº 02.914.460/0001-50 neste ato por seus representantes legais abaixo infra assinados, denominado simplesmente **FORNECEDOR**.

Conjuntamente denominados PARTES, tem entre si livremente e de boa fé celebrado o seguinte contrato, que se rege, de acordo com as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira:

1.1 O presente contrato tem por objeto oficializar as condições comerciais de fornecimento de produtos pelo FORNECEDOR ao CLIENTE. Este contrato não condiciona o CLIENTE sobre qualquer obrigação de compra dos produtos que o FORNECEDOR fornece, obrigando-se apenas, após a colocação de um pedido junto ao fornecedor. As condições estipuladas no presente contrato devem ser completadas durante o respectivo prazo de vigência.

Cláusula segunda:

2.1 Pelo presente contrato não fica imposto ao FORNECEDOR, qualquer obrigação de utilizar os serviços prestados pelo CLIENTE, na qual apenas existirá se tais serviços forem por ela solicitados e na medida em que para os mesmos sejam efetuado acordos complementares, por escrito, entre as partes.

Cláusula terceira: Do acordo comercial:

3.1. Utilização da tabelas de preços da Regional, conforme apresentado pelo FORNECEDOR.

3.2 A condição de pagamento será especial, sendo 30 (trinta) dias para todos os negócios do fornecedor, contatos a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

3.3 Fica acordado que o FORNECEDOR concederá desconto comercial ao CLIENTE, referente a descrição e percentuais no quadro abaixo citados, onde o cliente receberá o desconto a cada faturamento dos negócios: 57 – aves, 65 – suínos e 66 –


Roberto Pulita

industrializados; podendo ser visto desconto no boleto bancário, que sairá com o valor líquido para pagamento do CLIENTE ao FORNECEDOR.

Cláusula quarta:

4.1 Pelo presente contrato, o FORNECEDOR obriga-se:

4.1.1 A fornecer todos os produtos pedidos, quando disponíveis, nas condições contratualmente estabelecidas, com observância das quantidades pedidas, sendo a conferência pelo CLIENTE, e de acordo com as normas e padrões de qualidades inerentes à classificação do produto fornecido.

4.1.2 Exigir o cumprimento pontual das datas de pagamento das faturas, desde que a mercadoria tenha sido aceita pelo CLIENTE.

4.1.3 Solicitar os serviços a serem prestados pelo FORNECEDOR, nos termos da cláusula segunda, em condições a serem negociadas.

Cláusula quinta:

5.1 O presente contrato produz efeito a partir de 01 de Dezembro de 2011, com vigência por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias a outra parte, não implicando a rescisão, neste caso, em qualquer ônus a parte denunciante.

Cláusula sexta:

6.1 O presente contrato reflete a vontade definitiva das partes relativamente aos direitos e obrigações nele estipulados, prevalecendo o seu conteúdo sobre quaisquer outras disposições contrárias e devendo qualquer alteração constar em documento específico, escrito e assinado por ambas as partes;

6.2 O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros;

6.3 O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato dará causa a rescisão imediata, independente de aviso prévio, notificação ou interpelação, respondendo a parte infratora pelas perdas e danos, se houver;

6.4 Este contrato obriga as partes, seus herdeiros e seus sucessores, a qualquer título, em todos os termos;

6.5 Quaisquer omissão ou tolerância de qualquer das partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações da outra parte ou em exercer qualquer direito decorrente deste contrato não constituirá renúncia de direitos;

6.6 Todo e qualquer incidente ou questão acessória por decidir, surgida no curso da execução deste contrato, deverá ser devidamente efetuado por escrito;

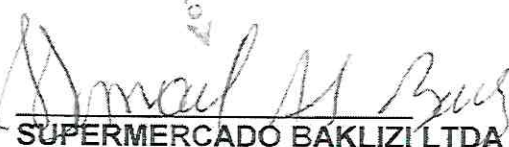
6.7 As informações pelas PARTES, sob qualquer formato (visual, auditivo, documental, material, eletrônico, etc) constitui-se Informação Confidencial, legalmente protegida. Pelo que se COMPROMETEM as PARTES, a delas fazer uso de forma sigilosa e exclusiva para os fins a que se destina dentro da presente contratualidade, sendo vedada a divulgação a terceiros, a exceção de obtido consentimento escrito da outra parte. As PARTES também declaram que se responsabilizam por todos e eventuais danos decorrentes da divulgação destas informações, sem prejuízo das perdas e danos, se houver.

Cláusula sétima:

7.1 Fica eleito o foro da comarca de Itajaí/SC, para que nele sejam dirimidas todas as dúvidas que surgirem a vista deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiados que seja.

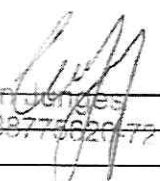
E assim por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo 01 (uma) parte para o CLIENTE, e a outra para o FORNECEDOR, firmadas na presença de 02 (duas) testemunhas.

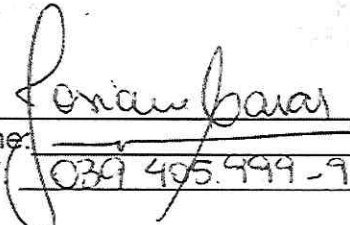
Itajaí, 01 de Dezembro de 2011.


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CLIENTE


SEARA ALIMENTOS S.A
FORNECEDOR

Testemunhas:

1) 
Nome: Elton Junges
CPF: 039 775 620-72

2) 
Nome: Elton Junges
CPF: 039 405.999-99

2º TABELIONATO	Reconheço Verdadeira a Firma de	<u>Elton Junges</u>
	em	<u>01 de Dezembro de 2011</u>
	em	<u>Itajaí - SC</u>
	Em testemunho da verdade, dou fé	
	Maria Teresa do Carmo Ribeiro	Tábil


Roberto Pulita
Gerente Regional Sul

Anexo 01 – Condições Gerais de Fornecimento

1 – Identificação Cadastral do Fornecedor

Razão Social: SEARA ALIMENTOS S.A

CNPJ: 02.914.460/0001-50

Endereço: Vereador Abrahão João
Francisco, 3655

Bairro: Dom Bosco

DDD / Fone: (47) 3344 7700

Inscrição Estadual: 251.979.504

CEP: 88307-303

Cidade: Itajaí

2 – Descontos Permanentes e Fretes

Linha Total /Grupo família Desconto

a) Pré - Aviso p/ Atualização de Tabelas de Preços:

7 Dias Frete: (X) CIF () FOB

b) Tabela de Preços () Única (x) Regional () Nacional

3 – Condições de Pagamento

Prazo

30 Dias - para todos os negócios () DDE () DFQ () DFM

Forma de Pagamento

(X) Boleto Bancário

4 – Devoluções e Trocas Zero

a) Devoluções

() Sim

(x) Não

() Abatimento NF Origem

b) Trocas

() Sim

(x) Não

() Abatimento NF Origem

c) Trocas Zero

() Sim

(x) Não

() Boleto Bancário /Mensal

5 – Investimentos

Tipo

Percentual

Forma

de Periodicidade

Pagamento

a) Fidelidade

(4%) Desconto Financeiro

(x) Automático a cada
faturamento

b) Cooperação Promocional

() Desconto Financeiro

() Automático a cada
faturamento

d) Inauguração/
Reinauguração

() Desconto Financeiro

() Automático a cada
faturamento

Anexo 01 – Condições Gerais de Fornecimento

1 – Identificação Cadastral do Fornecedor

Razão Social: SEARA ALIMENTOS S.A

CNPJ: 02.914.460/0001-50

Endereço: Vereador Abrahão João
Francisco, 3655

Bairro: Dom Bosco

DDD / Fone: (47) 3344 7700

Inscrição Estadual: 251.979.504

CEP: 88307-303

Cidade: Itajaí

2 – Descontos Permanentes e Fretes

Linha Total /Grupo família Desconto

a) Pré - Aviso p/ Atualização de Tabelas de Preços:

7 Dias Frete: (X) CIF () FOB

b) Tabela de Preços () Única (x) Regional () Nacional

3 – Condições de Pagamento

Prazo

30 Dias - para todos os negócios () DDE () DFQ () DFM

Forma de Pagamento

(X) Boleto Bancário

4 – Devoluções e Trocas Zero

a) Devoluções () Sim (x) Não

() Abatimento NF Origem

b) Trocas () Sim (x) Não

() Abatimento NF Origem

c) Trocas Zero () Sim (x) Não

() Boleto Bancário /Mensal

5 – Investimentos

Tipo

Percentual

Forma

de Periodicidade

Pagamento

a) Fidelidade

(4%) Desconto Financeiro

(x) Automático a cada
faturamento

b) Cooperação Promocional

() Desconto Financeiro

() Automático a cada
faturamento

d) Inauguração/
Reinauguração

() Desconto Financeiro

() Automático a cada
faturamento

6- Verba de aniversário

- Durante o período de aniversário, o FORNECEDOR concorda em pagar um percentual de 3% (três por cento), sobre o montante de compras realizadas pelo Supermercado Baklizi Ltda;
- Período de aniversário: de 20 de fevereiro/12 a 30 de abril/12, que servirá como base para cálculo o valor líquido de todas as notas fiscais emitidas neste período;
- O pagamento será feito na forma de desconto em duplicata, no 15º dia útil do mês seguinte ao fechamento do período;
- O Comprador promoverá os produtos com objetivo de articular vendas através da mídia, espaços nas lojas e atividades promocionais;
- A verba de aniversário será válida somente para o Ano de 2012.



Roberto Pulita
Gerente Regional Sul

Handwritten signature



Josiane Casas

De: Gecsan Franceschi
Enviado em: segunda-feira, 5 de março de 2012 13:32
Para: Josiane Casas
Assunto: RES: Validação de contratos

Ok, aprovada a revalidação.

att



Gecsan Franceschi
Diretor de Vendas - M.Interno
Seara Alimentos S/A.
Av. Chedid Jafet, 222, Bloco A, Vila Olímpia
CEP: 04551-065 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3728-8658
gecsan.franceschi@seara.com.br

De: Josiane Casas
Enviada em: segunda-feira, 5 de março de 2012 11:13
Para: Gecsan Franceschi
Assunto: RES: Validação de contratos

Gecsan,

O Contrato anterior do Baklisi era da Penasul e concedia 4% de fidelidade.

Att,



Josiane Casas
Analista de Controles Comerciais MI

Seara Alimentos S/A.
Av. Abrahão João Francisco, 3655 - Dom Bosco
CEP: 88307-303 - Itajaí - SC
Fone: 47 3344-7560 / Fax: 47 3344-7647
josiane.casas@seara.com.br

De: Gecsan Franceschi
Enviada em: segunda-feira, 5 de março de 2012 06:58
Para: Josiane Casas
Assunto: RES: Validação de contratos

Para validar preciso saber como eram os mesmos indicadores nos contratos anteriores.

Grato,

Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento

Pelo presente instrumento particular de contrato, entre as partes abaixo qualificadas:
De um lado como:

CLIENTE: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua: Francisco Etchebarre, 322, Bairro: Cidade Nova, Uruguaiana – RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 000.610.350/0001-70 por seu representante legal, abaixo infra assinados denominado simplesmente **CLIENTE** e, de outro lado como:

FORNECEDOR: SEARA ALIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua: Vereador Abrahão João Francisco nº 3655 – Dom Bosco/ Itajaí – SC, inscrita no CNPJ nº 02.914.460/0001-50 neste ato por seus representantes legais abaixo infra assinados, denominado simplesmente **FORNECEDOR**.

Conjuntamente denominados PARTES, tem entre si livremente e de boa fé celebrado o seguinte contrato, que se rege, de acordo com as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira:

1.1 O presente contrato tem por objeto oficializar as condições comerciais de fornecimento de produtos pelo FORNECEDOR ao CLIENTE. Este contrato não condiciona o CLIENTE sobre qualquer obrigação de compra dos produtos que o FORNECEDOR fornece, obrigando-se apenas, após a colocação de um pedido junto ao fornecedor. As condições estipuladas no presente contrato devem ser completadas durante o respectivo prazo de vigência.

Cláusula segunda:

2.1 Pelo presente contrato não fica imposto ao FORNECEDOR, qualquer obrigação de utilizar os serviços prestados pelo CLIENTE, na qual apenas existirá se tais serviços forem por ela solicitados e na medida em que para os mesmos sejam efetuado acordos complementares, por escrito, entre as partes.

Cláusula terceira: Do acordo comercial:

3.1. Utilização da tabelas de preços da Regional, conforme apresentado pelo FORNECEDOR.

3.2 A condição de pagamento será especial, sendo 30 (trinta) dias para todos os negócios do fornecedor, contatos a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

3.3 Fica acordado que o FORNECEDOR concederá desconto comercial ao CLIENTE, referente a descrição e percentuais no quadro abaixo citados, onde o cliente receberá o desconto a cada faturamento dos negócios: 57 – aves, 65 – suínos e 66 –

Imprimir em duas vias, assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida.



industrializados; podendo ser visto desconto no boleto bancário, que sairá com o valor líquido para pagamento do CLIENTE ao FORNECEDOR.

Cláusula quarta:

4.1 Pelo presente contrato, o FORNECEDOR obriga-se:

4.1.1 A fornecer todos os produtos pedidos, quando disponíveis, nas condições contratualmente estabelecidas, com observância das quantidades pedidas, sendo a conferência pelo CLIENTE, e de acordo com as normas e padrões de qualidades inerentes à classificação do produto fornecido.

4.1.2 Exigir o cumprimento pontual das datas de pagamento das faturas, desde de que a mercadoria tenha sido aceita pelo CLIENTE.

4.1.3 Solicitar os serviços a serem prestados pelo FORNECEDOR, nos termos da cláusula segunda, em condições a serem negociadas.

Cláusula quinta:

5.1 O presente contrato produz efeito a partir de 01 de Dezembro de 2011, com vigência por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias a outra parte, não implicando a rescisão, neste caso, em qualquer ônus a parte denunciante.

Cláusula sexta:

6.1 O presente contrato reflete a vontade definitiva das partes relativamente aos direitos e obrigações nele estipulados, prevalecendo o seu conteúdo sobre quaisquer outras disposições contrárias e devendo qualquer alteração constar em documento específico, escrito e assinado por ambas as partes;

6.2 O presente contrato não poderá ser cedido ou transferidos a terceiros;

6.3 O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato dará causa a rescisão imediata, independente de aviso prévio, notificação ou interpelação, respondendo a parte infratora pelas perdas e danos, se houver;

6.4 Este contrato obriga as partes, seus herdeiros e seus sucessores, a qualquer título, em todos os termos;

6.5 Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações da outra parte ou em exercer qualquer direito decorrente deste contrato não constituirá renúncia de direitos;

Imprimir em duas vias, assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida.



6.6 Todo e qualquer incidente ou questão acessória por decidir, surgida no curso da execução deste contrato, deverá ser devidamente efetuado por escrito;

6.7 As informações pelas PARTES, sob qualquer formato (visual, auditivo, documental, material, eletrônico, etc) constitui-se Informação Confidencial, legalmente protegida. Pelo que se COMPROMETEM as PARTES, a delas fazer uso de forma sigilosa e exclusiva para os fins a que se destina dentro da presente contratualidade, sendo vedada a divulgação a terceiros, a exceção de obtido consentimento escrito da outra parte. As PARTES também declaram que se responsabilizam por todos e eventuais danos decorrentes da divulgação destas informações, sem prejuízo das perdas e danos, se houver.

Cláusula sétima:

7.1 Fica eleito o foro da comarca de Itajaí/SC, para que nele sejam dirimidas todas as dúvidas que surgirem a vista deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiados que seja.

E assim por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo 01 (uma) parte para o CLIENTE, e a outra para o FORNECEDOR, firmadas na presença de 02 (duas) testemunhas.

Itajaí, 01 de Dezembro de 2011.


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CLIENTE

SEARA ALIMENTOS S.A
FORNECEDOR

Testemunhas:

1) _____
Nome: _____
CPF: _____

2) _____
Nome: _____
CPF: _____

Imprimir em duas vias, assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida.



Anexo 01 – Condições Gerais de Fornecimento

1 – Identificação Cadastral do Fornecedor

Razão Social: SEARA ALIMENTOS S.A

CNPJ: 02.914.460/0001-50

Endereço: Vereador Abrahão João
Francisco, 3655

Bairro: Dom Bosco

DDD / Fone: (47) 3344 7700

Inscrição Estadual: 251.979.504

CEP: 88307-303

Cidade: Itajaí

2 – Descontos Permanentes e Fretes

Linha Total /Grupo família Desconto

a) Pré - Aviso p/ Atualização de Tabelas de Preços:

7 Dias Frete: (X) CIF () FOB

b) Tabela de Preços () Única (x) Regional () Nacional

3 – Condições de Pagamento

Prazo

30 Dias - para todos os negócios () DDE () DFQ () DFM

Forma de Pagamento

(X) Boleto Bancário

4 – Devoluções e Trocas Zero

a) Devoluções	() Sim	(x) Não	() Abatimento NF Origem
b) Trocas	() Sim	(x) Não	() Abatimento NF Origem
c) Trocas Zero	() Sim	(x) Não	() Boleto Bancário /Mensal

5 – Investimentos

Tipo	Percentual	Forma de Pagamento	de Periodicidade
a) Fidelidade	(4%) Desconto	Financeiro	(x) Automático a cada faturamento
b) Cooperação Promocional	() Desconto	Financeiro	() Automático a cada faturamento
c) Aniversário	() Desconto	Financeiro	() Automático a cada faturamento
d) Inauguração/ Reinauguração	() Desconto	Financeiro	() Automático a cada faturamento

Imprimir em duas vias, assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida.

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento a **AGROFRANGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 00.672.248/0001-07, com estabelecida na Rua: Área Industrial, S/nº, Cidade: Ipumirim - SC, por seus representantes legais, infra firmados, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua: Francisco Etcheparre, 322, Bairro: Cidade Nova, Uruguaiana – RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 000.610.350/0001-70 por seu representante legal, abaixo infra assinados denominado simplesmente **CLIENTE** e, de outro lado como:

Da Rescisão

O Contrato fica rescindindo, a partir desta data, renunciando ambas as partes qualquer prévio aviso ou prazo para rescisão.

E, assim firmam o presente instrumento em (02) duas vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo a tudo presentes.

Itajaí - SC, 01 de Dezembro de 2011.

AGROFRANGO IND. E COM. DE
ALIMENTOS LTDA
Contratante

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Contratada

Testemunhas:

1) Testemunha

Nome: _____

CPF: _____

2) Testemunha

Nome: _____

CPF: _____



TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento a **AGROFRANGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 00.672.248/0001-07, com estabelecida na Rua: Área Industrial, S/nº, Cidade: Ipumirim - SC, por seus representantes legais, infra firmados, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua: Francisco Etcheparre, 322, Bairro: Cidade Nova, Uruguaiana – RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 000.610.350/0001-70 por seu representante legal, abaixo infra assinados denominado simplesmente **CLIENTE** e, de outro lado como:

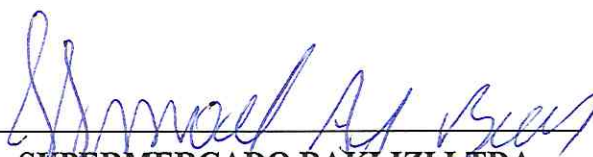
Da Rescisão

O Contrato fica rescindindo, a partir desta data, renunciando ambas as partes qualquer prévio aviso ou prazo para rescisão.

E, assim firmam o presente instrumento em (02) duas vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo a tudo presentes.

Itajaí - SC, 01 de Dezembro de 2011.

AGROFRANGO IND. E COM. DE
ALIMENTOS LTDA
Contratante



SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Contratada

Testemunhas:

1) Testemunha

Nome: _____

CPF: _____

2) Testemunha

Nome: _____

CPF: _____